

주 의 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 공공개발 사업 현장 민원의 개인정보 처리 부적정
2. 소관부점 : 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처 및 수도권서부개발처는 「업무분장세칙」 제31조내지 제34조에 따라 관할 지역의 공공개발 사업의 건설공사 등에 대한 시공관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「개인정보 보호법」 제18조 따르면 개인정보처리자는 개인정보를 개인정보의 수집·이용(법 제15조 제1항)¹⁾에 따른 범위를 초과하여 이용

1) 「개인정보 보호법」 제15조(개인정보의 수집·이용)

① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.

1. 정보주체의 동의를 받은 경우

2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
3. 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우
4. 정보주체와 체결한 계약을 이행하거나 계약을 체결하는 과정에서 정보주체의 요청에 따른 조치를 이행하기 위하여 필요한 경우
5. 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
6. 개인정보처리자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 권리보다 우선하는 경우. 이 경우 개인정보처리자의 정당한 이익과 상당한

하거나 개인정보의 제3자 제공(법 제17조 제1항²⁾)에 따른 범위를 초과하여 제3자에게 제공하여서는 아니 되고, 다만 정보주체의 동의를 받은 경우에는 정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있을 때를 제외하고는 제3자에게 제공할 수 있다고 되어 있다.

또한, 「민원처리요강」 제19조에 따르면 민원인이 제출한 민원서류 및 이와 관련하여 알게 된 정보에 대하여 그 비밀을 최대한 보호하여야 하며, 특히 고발민원은 민원인의 인적사항, 민원내용, 처리결과 등의 유출을 금지하여 민원을 처리하는 과정에서 민원인이 불이익을 받지 않도록 하여야 한다고 되어 있다.

한편, 「공익신고자 보호법」 제12조에 따르면 누구든지 공익신고자 등이라는 사정을 알면서 그의 인적사항이나 그가 공익신고자 등임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도 하여서는 아니 된다고 되어 있고, 「민원행정 및 제도개선 기본지침」 (행정안전부)에 따르면 일반민원의 형식으로 제기하였더라도 민원인 인적사항, 피신고자, 공익침해행위내용 등을 제출하면 공익신고에 해당 한다고 안내하고 있다.

따라서, 공공개발 민원의 경우 공공개발 사업 현장에서 발생하는 소음, 임금체불 등으로 인한 고발, 공익신고로 간주되는 민원이 다수

관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한한다.
7. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우

2) 「개인정보 보호법」 제17조(개인정보의 제공)

- ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 정보주체의 개인정보를 제3자에게 제공(공유를 포함한다. 이하 같다)할 수 있다.
1. 정보주체의 동의를 받은 경우
 2. 제15조 제1항 제2호, 제3호 및 제5호부터 제7호까지에 따라 개인정보를 수집한 목적 범위에서 개인정보를 제공하는 경우

[illegible]

[표 35]와 같이 6개 공공개발 사업 현장에서 민원을 처리하면서 민원인의 개인정보를 정보주체의 동의 없이 건설사업관리단 등에 전달하여 총 7회에 걸쳐 민원인의 개인정보가 불필요하게 제3자에게 제공된 사실을 확인하였다.

[표 35] 민원인의 개인정보 제3자 제공 불철저 현황

순번	소관부점	사업 현장	문서번호 (통보일자)	민원내용	개인정보	수신자
----	------	-------	----------------	------	------	-----

“기재 생략”

또한, 2000. 0. 00. 중부개발처로 접수된 ‘◆◆◆◆ ◆◆ ◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆’ 관련 민원의 경우 외장재인 ‘○○○○ ○○○○’이 「●●●●
●●●● 업무지침」에 위반되고, 내장재인 ‘■■■■’이 KS규격에 위반
되어 발암물질을 유발할 수 있는 ■■■을 사용하고 있다는 공익성 신고를
하여 민원인의 신분을 철저히 보호해서 민원을 처리해야 하나

2000. 0. 00. 담당자는 민원인의 성명이 식별가능한 형태(첨부파일 이름에 민원인의 성명으로 기재됨)로 민원 내용을 ◆◆◆◆◆ 건설사업관리단인 ‘(주)○○○○○○○○○○’에 전달하는 등

[표 36]과 같이 10개 공공개발 사업 현장에서 민원을 처리하면서 민원인의 성명을 건설사업관리단 등에 전달하여 총 15회에 걸쳐 민원인의 신분이 부주의하게 노출된 사실을 확인하였다.

[표 36] 민원인의 신분 노출 불철저 현황

순 번	소관부점	사업 현장	문서번호 (통보일자)	민원내용	개인정보	수신자
--------	------	-------	----------------	------	------	-----

“기재 생략”

(2) 민원처리를 위한 민원인 개인정보 보호 방안 필요

위의 (1)항에 대한 원인을 분석해보면, [그림 24]와 같이 민원 내용에 민원인의 성명, 생년월일 등 개인정보가 포함되어 있거나 첨부파일이 민원인의 성명으로 되어 있는 경우 등 사업 담당자가 통합VOC시스템에서 민원 내용을 인쇄한 내용 그대로 건설사업관리단에 전달하면서 개인정보가 포함된 사실을 인지하지 못하였거나, 개인정보를 정보주체의 동의를 받지 않고 제3자에게 전달하는 행위가 개인정보 보호법에 저촉된다는 사실을 알지 못하여 발생한 문제로 파악된다.

[그림 24] 민원인의 개인정보가 포함되어 민원 내용이 인쇄된 사례

“기재 생략”	“기재 생략”
민원 내용에 민원인의 개인정보가 포함된 경우	민원 첨부파일이 민원인의 성명인 경우

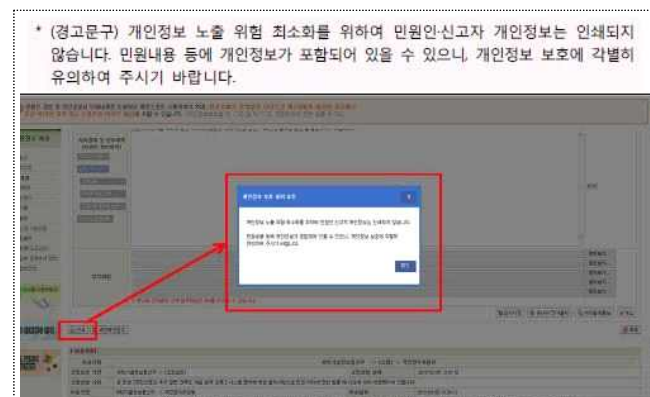
「공공기관 민원인 개인정보 보호 강화방안」(국민권익위원회, 제2019-132호) 의결에 따르면, 국민권익위원회는 민원 시스템상 개인정보 보호 환경 개선을 위하여, 민원내용을 인쇄하는 경우에도 민원내용 등에 개인정보가 포함되어 있을 수 있으니 개인정보 보호에 각별히 유의하도록 안내문구³⁾를 띄우는 등 민원처리 과정에서 담당자의 실수를 최소화하도록 시스템 개선방안을 제시하였다.

3) (의결서)「공공기관 민원인 개인정보 보호 강화」 IV. 개선방안 ‘1. 민원 시스템상 개인정보 보호 환경 개선’ 사례(국민권익위원회 제공)

또한, 공사 내규인 「공공개발 건설사업관리 업무요강」 제4조 제7항에 따르면 ‘공사(公社)는 민원이 발생된 경우에는 민원의 원활한 해결을 위해 건설사업관리기술인 및 시공자로 하여금 필요한 조치를 취하도록 하고, 중요 민원사항은 검토의견서를 첨부하여 공사(公社)에 보고하도록 하여야 한다. 이 경우 업무 과정에서 민원인의 개인정보가 유출되지 않도록 하여야 한다’고 되어 있으나

민원인의 개인정보를 건설사업관리단 등 제3자에게 전달하는 경우 어떻게 처리해야 하는지 명시되어 있지 않아 민원을 처리하는 담당자에게 혼란을 초래할 수 있다.

따라서, 공공개발본부는 공공개발 사업장에서 발생하는 민원을 처리하는 과정에서 건설사업관리단 등 제3자의 협조가 필요한 경우 민원인으로부터 ‘개인정보 제3자 제공 동의’를 받는 절차 등을 마련하며, 민원 처리 담당자가 실수로 개인정보가 포함된 민원내용을 건설사업관리단 등 제3자에게 전달하지 않도록 통합VOC시스템을 개선하는 방안을 마련할 필요가 있다.



[소관부점 의견] 남부개발처 등 4개 부점은 감사 결과에 이의를 제기하지 않았고, 향후 민원을 처리하는 경우 민원인의 개인정보 보호에 유의하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

남부개발처장, 중부개발처장, 수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 민원을 처리하는 경우 민원인의 개인정보 보호를 철저히 하도록 하고, 향후 동일한 사례가 반복되지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

남부개발처장은 민원인의 개인정보를 건설사업관리단 등 제3자에게 제공하여 민원을 처리하여야 하는 경우 개인정보 보호 관련 법령에 따라 처리하도록 관련 내규를 개정하고, 민원 내용을 출력하는 경우 개인정보가 포함될 수 있음을 담당자가 인지할 수 있도록 민원처리 시스템을 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)